

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2531

พนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
นายประสิทธิ์ วันทะนะ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

กรณีที่จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกัน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป แม้ความผิดบางกระทงจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลก็ต้องกำหนดโทษความผิดกระทงอื่นไว้ด้วย แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 (3) การลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเพียงกระทงเดียวโดยไม่กำหนดโทษกระทงอื่นด้วยหาชอบไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองร่วมกับพวกกระทำผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ ปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา ๗, ๘ ทวิ, ๗๒, ๗๒ ทวิ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๐, ๓๔๐ ตวิ ๒๘๙, ๙๑ กับให้จำเลยร่วมกันคืนและใช้ราคาทรัพย์

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสองตามฟ้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า กรณีที่จำเลยกระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ดังนั้นแม้ความผิดบางกระทงจะมีโทษจำคุกตลอดชีวิต ศาลก็ต้องกำหนดโทษความผิดกระทงอื่นไว้ด้วยเป็นแต่เพียงว่าเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๑ (๓) บังคับให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าเมื่อจำเลยถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิตกระทงหนึ่งแล้ว ไม่จำเป็นต้องกำหนดโทษในกระทงอื่นอีกเป็นการไม่ชอบเห็นควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้ให้กำหนดโทษในความผิดทุกกระทง.

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายปรีดา พูนคำ

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น